

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אליהו רבינו

פ/25/6177

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – רישיון ואשרה לעובדים זרים), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 3א בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא יוארך רישיון לישיבות ביקור שניתן לעובד זר אלא אם המציא העובד הזר בדיקת סקר כשירות גופנית מקיפה והתקיים אחד מאלה :

(1) הבדיקה אישרה כי העובד הזר כשיר לעבודה ולא חל שינוי במצבו הרפואי ;

(2) הבדיקה אישרה כי העובד הזר כשיר לעבודה למרות שחל שינוי במצבו הרפואי ובלבד שמעסיק העובד הזר נתן את הסכמתו להמשך ההעסקה.

(2א) לעניין בדיקה כאמור בסעיף קטן (1א), השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין אופן ביצוע הבדיקה ותוכנה.

(3א) בסעיף זה, "בדיקת סקר כשירות גופנית מקיפה" – בדיקה רפואית הנערכת על ידי רופא מוסמך במטרה להעריך את כל אלה :

(1) מצבו הבריאותי הכללי של הנבדק, לרבות, איתור גורמי סיכון רפואיים קיימים או אפשריים, העשויים להשפיע על כשירותו הגופנית או תפקודו ;

(2) השינוי שחל במצבו הרפואי של העובד הזר בהשוואה לבדיקה כאמור שהומצאה בעת מתן הרישיון והאשרה לעובד הזר לפי סעיף 10א(2)."

2. תיקון סעיף 10א בחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) לא יינתן רישיון ולא תינתן אשרה לעובד זר לפי סעיף 2, אלא אם כן התקיימו כל אלה :

¹ ס"ח התשי"ב, עמ' 354.

- (1) הומצא אישור רפואי כמשמעותו בסעיף 1ב לחוק עובדים זרים ;
- (2) הומצאה בדיקת סקר כשירות גופנית מקיפה כהגדרתה בסעיף 3א(3) שתוצאתה חיובית לעניין האמור בפסקה (1) באותו סעיף ;
- (3) הומצא תצהיר הכולל את התחייבות העובד הזר לא לבקש בתקופת שהותו בישראל אזרחות כמשמעותה בחוק האזרחות, התשי"ב-1952² ;
- (4) שולמו האגרות לפי סעיף 1י לחוק עובדים זרים."

- תיקון סעיף 11 3. בסעיף 11 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :
- "(2א) מצא שר הפנים כי אשרה ורישיון לישיבת ביקור שניתנו לעובד זר כהגדרתו בפרק ד'1 לחוק עובדים זרים הושגו על ידי מתן ידיעות כוזבות, יבטל שר הפנים את האשרה ואת רישיון הישיבה שניתנו לעובד הזר."
- הוראות מעבר 4. עובד זר שניתנו לו אשרה ורישיון לישיבת ביקור טרם כניסתו לתוקף של חוק זה, ימציא תצהיר כאמור בסעיף 10א(א)(3) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, כתנאי להארכת רישיון לישיבות ביקור כאמור בסעיף 3(2) לחוק העיקרי.

דבר הסבר

במהלך תקופה של למעלה משנתיים בה כיהן המציע כיו"ר הוועדה המיוחדת לעובדים זרים של הכנסת, נחשף המציע למספר כשלים המחייבים תיקון חקיקה, ובראשם פערים הנוגעים לבריאותם ולכשירותם של עובדים זרים המגיעים לישראל או מבקשים להאריך את שהותם, וכן סוגיות הנוגעות לשקיפות ולאמינות המידע הנמסר לרשויות.

לצורך כך, ההצעה כוללת מספר תיקונים עיקריים. בין השאר, מוצע לקבוע כי הארכת רישיון לישיבת ביקור שניתן לעובד זר תהיה כפופה להצגת בדיקת סקר כשירות גופנית מקיפה, אשר תבחן את כשירותו לעבודה ואת השינויים שחלו במצבו הבריאותי מאז קבלתו לעבודה.

כמו כן, מוצע לקבוע תנאים חדשים למתן רישיון ואשרה לעובד זר, ובהם המצאת תצהיר שבו מתחייב העובד הזר שלא לבקש אזרחות בתקופת שהותו בישראל. מטרת הוראה זו היא לשמר את ההבחנה בין אשרת עבודה לבין הליך התאזרחות, ולמנוע שימוש בעובדים זרים כערוץ עקיף לרכישת אזרחות.

בנוסף, מוצע להוסיף הוראה מפורשת המאפשרת לשר הפנים לבטל רישיון ואשרה שניתנו לעובד זר אם התברר כי התקבלו במרמה או על בסיס מידע כוזב.

עוד מוצע להחיל הוראות מעבר, כך שעובדים זרים השוהים כבר בישראל יידרשו להמציא את התצהיר כאמור כתנאי לחידוש רישיון השהייה שלהם.

הצעת חוק זו משתלבת במדיניות כוללת לשיפור הפיקוח על כניסת עובדים זרים לישראל, לקידום שקיפות ואחידות במערך ההיתרים, לצמצום תופעות של הטעיית הרשויות והעסקה שאינה מוסדרת, ולשמירה על בריאות הציבור. מטרתה לייצר מערכת ברורה, אחידה ושקופה לקליטת עובדים זרים, תוך איזון בין הצורך בכוח עבודה זר לבין ההגנה על אינטרסים ציבוריים, אמינות המידע ועמידה בכללים מוסריים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתשרי התשפ"ו (20.10.2025)

² ס"ח התשי"ב, עמ' 146.